



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 76 DEL 18/02/2026	OGGETTO: “Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Approvazione Perizia di Assestamento. Provvedimenti.
Registro Generale N. 111 DEL 18/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 20 del 30.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 2 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 20.10.2022 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto per un importo complessivo di € 342.257,20;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

1. il fine del contratto. Esecuzione dei lavori relativi all'intervento “**Adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto**” – CUP: **22E22000340004**;
2. l'oggetto del contratto. Aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento “**Adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto**”;
3. la procedura di scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata telematica con R.d.O. su Piattaforma di e-procurement acquistinretePA del Ministero dell'economia e delle finanze - <https://www.acquistinretepa.it>, previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato espletata mediante avviso pubblico.
4. che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata;
5. che l'importo posto a base d'asta per l'espletamento dei lavori è pari ad € 265.000,00 ed € 5.000,00 per gli oneri

per la sicurezza non soggetti al ribasso oltre Iva come per legge;

6. durata del contratto: (120) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della scrittura privata
VISTA la Determinazione n°16 RG n°44 del 07/02/2024 con la quale si avviavano le procedure per il conferimento dei lavori attraverso la piattaforma di e-procurement acquistinretePA mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici espletata mediante avviso pubblico di manifestazione d'interesse e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la Determina n. 298 del 27.08.2024, con la quale si procedeva ad aggiudicare a favore della ditta **"FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO"** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, con un ribasso percentuale del 1,50 % sull'importo a base di gara determinando così l'importo di € 261.025,00, oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10% come per legge per un totale di € 292.627,50 i **"Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto"**;

DATO ATTO che con Determina n. 402/2024 rg 627, si è proceduto ad approvare la "Perizia di variante tecnica per i "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto", nonché il relativo quadro economico della "Perizia di variante tecnica per i "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto";

DATO ATTO che, in corso d'opera, e subito dopo l'avvio delle lavorazioni di scavo, si è riscontrata una problematica, imprevista ed imprevedibile, relativamente al piano di posa dei nuovi impianti urbani a realizzarsi, che ha necessitato una modifica in termini quantitativi, e specificatamente relativamente all'altezza di scavo, di tale lavorazione rispetto a quanto previsto in progetto, al disotto della quota progettuale.

Tale necessità si è rivelata soprattutto per una serie di difficoltà, riscontrate poi durante quasi la totalità dello scavo lungo l'arteria Via San Francesco, relativamente alla corretta esecuzione dei collegamenti alle utenze in loco.

Questa variazione resasi necessaria garantiva la corretta funzionalità dell'impianto a realizzarsi, ovvero assicurava la corretta fruizione da parte delle abitazioni esistenti lungo via San Francesco della nuova rete fognante in esecuzione.

ACCERTATO che, per quanto innanzi esposto, si è riscontrata la necessità di eseguire lavori in aggiunta rispetto a quelli inizialmente previsti, pari a € 27.670,80 oltre iva, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 293.280,74 oltre iva al netto del ribasso d'asta;

DATO ATTO che con prot. n. 14323 del 30.12.2025 si è proceduto ad acquisire l'atto di sottomissione ed il computo metrico dei lavori per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto, sottoscritto dall'Ing. Giovanni Bianco;

PRECISATO:

Che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto rep. 46/2024;

Che le suddette variazioni sono realizzate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell'opera;

Che le suddette variazioni non comportano, dunque, modifica sostanziale del progetto originario;

Che le situazioni che hanno determinato le modifiche non erano prevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori;

Per quanto premesso,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE la perizia di assestamento, l'atto di sottomissione, l'elenco prezzi ed il computo metrico, ed il quadro di raffronto acquisito con prot. n. 14323/2025 e sottoscritto dall'Ing. Giovanni Bianco e dall'operatore economico ditta **"FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO"** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, per i lavori di che trattasi;

DI DARE ATTO che il nuovo quadro economico ammontante a complessivi € 342.257,77 e il seguente:



Cup - J22E22000340004			
Quadro economico - Art. 16 DPR 207/2010 -			
A) SOMME A BASE D'ASTA	Totale	Post gara	VARIANTE
1.1 Lavori, servizi, forniture, forniture	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 292.670,80
1.2 Forniture	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 292.670,80
Totale	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 292.670,80
2.1 Onere di sicurezza, assicurazione, ecc.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.2 Riscatto d'asta	€ 5.000,00	€ 3.975,00	€ 4.390,05
TOTALE AASTA	€ 270.000,00	€ 266.025,00	€ 293.280,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE E STAZIONE APPALTANTE			
3.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
3.2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi + canoni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
3.3 Oneri a discarica ove di pertinenza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
4 Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. lgs. n. 50/2016	€ -	€ -	€ -
5 Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza	€ 29.250,00	€ 19.951,88	€ 19.049,00
5.1 Direzione lavori e CSE e collaudi	€ 16.200,00	€ 15.961,50	€ 14.999,00
5.2 Interventi di sicurezza e coordinamento sicurezza	€ 4.050,00	€ 3.990,38	€ 4.050,00
6 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
6.1 Supporto RUP Amministrativo	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.272,00	€ 1.272,00	€ -
8.1 Spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€ 1.272,00	€ 1.272,00	€ -
9 Accreditamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri e eventuali collaudi di specialisti	€ -	€ -	€ -
10 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi il rimborso previa fattura	€ -	€ -	€ -
10.9 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto comprendente il ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA	€ 38.022,00	€ 37.723,88	€ 19.049,00
11 IVA, e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 34.357,20	€ 34.271,09	€ 29.928,03
11.1 IVA lavori (10%)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 29.328,07
11.2 IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al 22%)	€ 1.708,84	€ 1.708,84	€ -
11.3 IVA b.11 (22%)	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -
11.4 IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al 22%)	€ 3.564,00	€ 3.511,53	€ -
11.5 C.N.P.A.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.11 (ove di pertinenza) (4%)	€ 788,00	€ 778,46	€ 589,96
11.6 IVA su b.13.7 (calcolato per le singole voci al 22%)	€ 179,36	€ 171,26	€ -
11.7 IVA su b.12.9 (calcolato per le singole voci al 22%)	€ -	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72.357,20	€ 71.994,97	€ 48.977,03
TOTALE C.E.	€ 342.357,20	€ 342.257,78	€ 342.257,77

Che l'importo complessivo del progetto trova copertura al cap. 2607.2 coperto da mutuo cassa depositi e prestiti
DARE ATTO:

- che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG: B15FFA314D;
- che per i lavori in oggetto il Responsabile del procedimento è l'Arch. Pasquale Maiella;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 18/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 18/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 18/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 193, e vi rimarrà fino al 05/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 111 del 18/02/2026;

Oggetto: “Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Approvazione Perizia di Assestamento. Provvedimenti.

Avella (AV), 18/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella